

1528678-14.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... pouca idade, é reincidente específico em roubo majorado. Regista falta grave de seu histórico carcerário e, obtido o livramento condicional em 19/08/2021, três meses depois envolve-se em crime de roubo majorado, o que denota a sua reiteração delitiva e a necessidade de imposição do regime mais afliitivo, uma vez que em liberdade não assumiu a disciplina e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528678-14.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528678-14.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322616/2021 - 72º

D.P. VILA PENTEADO, 21631803 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2322616 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2322616 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR RENAN OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

IGOR RENAN OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, acusado de, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 06 horas e 40 minutos, na esquina da Rua Carneiro Leão com a Avenida Rangel Pestana, Brás, neste município, nesta Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduo identificado tão somente como Rafael subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo GM/Corsa, placas DMG4H66, bem como a carga de cigarros contrabandeados avaliados em R\$ 4.200,00 de G.S.C.

O acusado foi preso em flagrante em 26 de novembro de 2021 (fls. 01/02). A audiência de custódia não foi realizada, extraordinariamente, em razão da pandemia Covid-19. A prisão do réu foi convertida em preventiva por decisão proferida em 27

de novembro de 2021 (fls. 66/69).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 96/97).

O réu foi citado (fls. 121) e apresentou resposta à acusação (fl. 124/125).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, requereu o Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição, por falta de provas, a fixação de pena no mínimo legal, o afastamento da majorante do concurso de agentes, bem como fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/10), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 31), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 32), pelas fotografias (fls. 34/35), pelo laudo IC (fls. 109/119) assim como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A autoria do crime patrimonial restou incontroversa, consignando-se que o réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima logo após a prática do crime.

Interrogado em Juízo, o réu nega a prática do crime imputado na denúncia. Declara que esteve com Rafael no dia dos fatos, mas que esse foi até o encontro da vítima somente para a cobrança de uma dívida entre ambos. Disse que houve um acerto comercial e a vítima entregou seu veículo para Rafael. Alega que somente acompanhava seu conhecido e que não realizou o roubo descrito na denúncia.

Sua versão, entretanto, além de contrariar as próprias declarações prestadas em Delegacia de Polícia, não assume plausibilidade e mínima verossimilhança. Ademais, essa versão foi infirmada pelos relatos colhidos da vítima e testemunhas.

Em sede policial, o réu confessou a prática delitiva. Disse que roubou o veículo GM Classic da vítima no bairro Brás em companhia de seu amigo conhecido apenas pelo nome Rafael, e que o interesse era na carga de cigarros que estava no carro.

Relatou que a Polícia Militar os perseguiu por diversas ruas na Zona Norte e que Rafael dirigia o carro e portava um simulacro de arma de fogo. Declarou que ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo da Polícia e que seu amigo veio a óbito. Disse estar arrependido do crime que cometeu (fls. 16).

A vítima G.S.C., em sede policial assim relatou os fatos: “que teve seu veículo GM Classic, de placas DMG- 4H66, roubado no Brás, na Rua Carneiro Leão, com a Av. Rangel Pestana, por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, os quais mediante uso de grave ameaça exigiram que saísse e entregasse seu carro, o que fez de imediato, tomando os roubadores rumo incerto. Declarou ainda que no carro havia carga de 298 pacotes de cigarro contrabandeados, os quais tinha acabado de adquirir na feira do cigarro, situada nas proximidades do roubo. Nesta Delegacia, ao ver a foto do ocupante desconhecido que faleceu, reconheceu-o, sem sombra de dúvidas, bem como reconheceu, em sala apropriada, também com total certeza, o indiciado Igor Renan Oliveira Da Silva, ambos como os autores do roubo. Recebeu neste ato seu veículo GM Classic, danificado em virtude do acidente” (fls. 15).

A vítima G.S.C., em Juízo, não reconheceu o réu, dentre os indivíduos posicionados no CDP. Sobre os fatos, relatou que estava numa feira quando foi abordado pelo réu e outro indivíduo; eles portavam uma arma preta e levaram seu veículo GM Corsa Sedan. Disse que informou a polícia sobre o roubo “por 190”. Passados aproximadamente 40 minutos, a polícia entrou em contato, informando que seu veículo havia sido localizado. Relatou que recuperou seu veículo com avarias, mas não recuperou a carga. Indagado se conhecia algum o réu ou coautor, respondeu negativamente. Questionado onde adquiriu a carga, respondeu que as adquiriu no Brás. Confirmou que eram cigarros contrabandeados. No dia dos fatos, reconheceu o réu pessoalmente como um dos autores do crime. Ainda, reconhece o coautor, que faleceu no local dos fatos, por fotografia (fls. 147).

O policial militar Marcos Eduardo Macedo, ouvido em sede policial, declarou: “que é componente da VTR T-02114, narrando que estavam em ponto de estacionamento na esquina da Av. Cruzeiro do Sul com a Av. Zaqui Narchi, quando foram acionados por

um popular, não identificado, que estava num veículo GM Spin de placas FNL-0166, que informou que o veículo GM Classic de placas DMG-4H66, que estava em movimento na Av. Cruzeiro do Sul, sentido bairro, havia acabado de ser roubado por dois indivíduos armados, sendo certo que o veículo apontado ainda estava no campo visual do militares, que iniciaram o acompanhamento, dada ordem de parada, na própria avenida, não foi obedecida, ocasionando na perseguição por diversas vias, entre elas Av. Alfredo Pujol e Av. Conselheiro Moreira de Barros, até que o motorista teve que parar na Rua Alberto Lohnhoff esquina com a Rua Friburgo, em virtude do trânsito. Os policiais desembarcaram da viatura e efetuaram a abordagem no veículo imobilizado entre a calçada e a uma Van Escolar, sendo que os dois suspeitos ocupantes do carro ficaram dentro do veículo, no entanto, o motorista, ao perceber a aproximação dos patrulheiros apontou uma arma para o Cabo Macedo, que, para defender-se, efetuou quatro disparos, ato contínuo o motorista partiu com o carro para cima do Cabo Macedo que efetuou mais dois disparos, mas que mesmo assim não conseguiram fazer cessar a conduta dos assaltantes, que continuaram em fuga. Em seguida a equipe seguiu no encalço dos suspeitos até a Av. Lauzanne Paulista com a Praça Santo Estevão de Briteiros, onde o veículo chocou-se contra um veículo UNO de placas BPO-4809, da empresa Claro, cujo responsável foi identificado como Lucas Cristiano Silva Marques. Na sequência o Cabo Macedo rapidamente desembarcou de sua viatura e verificou o veículo Classic novamente, constatando que o motorista, não identificado, havia sido baleado, apresentando um ferimento típico de disparo de arma de fogo no pescoço, um segundo no ombro esquerdo e um último no antebraço esquerdo, se encontrando sem forças para continuar a fuga, praticamente desfalecido. O segundo assaltante, que ocupava o lugar do passageiro no veículo, empreendeu fuga a pé, porém, foi alcançado e abordado na Av. Lauzane Paulista, 190, pelo Sd Nunes, sendo identificado como IGOR RENAN OLIVEIRA DA SILVA, o qual apresentava ferimento na orelha esquerda, provocado por disparo de arma de fogo. Em decorrência da situação de ambos, os quais apresentavam ferimentos provocados por disparo de arma de fogo, foram imediatamente socorridos ao P.S. Cachoeirinha, o desconhecido pela UR 02217 (Cabo Borja) e Igor pela VTR T 02130 (Sgto Klayton). O desconhecido veio a entrar em óbito no hospital. Igor foi medicado e liberado. Relatam, ainda, os militares, que dentro do veículo foi localizada grande quantidade de cigarros falsos, certamente mais que 250 pacotes, aparente ser produto de descaminho. Um simulacro de arma de fogo localizado ao lado da porta do motorista. O local do disparo da arma de fogo restou preservado pela VTR T 02115 (SD Erica) e o local da abordagem, pela VTR T 02157 (SD Keith). Desta forma, a ocorrência foi apresentada nesta delegacia" (fls. 13/14).

Em Juízo, a testemunha Marcos Eduardo Macedo, relata as circunstâncias que envolvem a prisão em flagrante do réu também com detalhes. Narra a testemunha que patrulhava no cruzamento da Av. Cruzeiro do Sul com a Av. Zaki Narchi, quando foi reportada via rádio uma ocorrência sobre um condutor de um veículo GM Spin que acompanhava dois indivíduos que haviam roubado um GM Corsa. Os policiais, com as placas do veículo, logo avistaram o veículo GM Corsa. Os policiais deram ordem de parada. Disse que era visível que havia dois indivíduos dentro do veículo, uma vez que não era provido de película de insulfilm. O condutor passou a empreender fuga. Houve perseguição pelos policiais. O acompanhamento ocorreu por cerca de sete quilômetros, até o Bairro de Lauzane Paulista. O veículo ficou travado em uma esquina em razão do tráfego intenso no local. Os policiais conseguiram abordar os indivíduos. O condutor apontou uma arma contra o policial, que desferiu seis disparos de arma de fogo contra esse condutor, que ainda tentou jogar o veículo contra o policial. O réu IGOR estava no banco do passageiro. Os indivíduos ainda conseguiram empreender fuga e continuaram o trajeto por cerca de duas quadras. Depois, esse veículo se chocou com um veículo e o passageiro, ora acusado IGOR, desembarcou do veículo e tentou empreender fuga a pé. O segundo policial conseguiu deter o réu. A testemunha permaneceu no local onde o veículo havia se chocado com outro, preservando o local e aguardou a chegada do resgate e posterior condução do condutor ao Hospital. Disse que não teve condições de realizar buscas pessoais no condutor, que estava bastante debilitado em razão de ter sido atingido por disparos de arma de fogo. O simulacro utilizado no roubo estava jogada na calçada, próxima

ao corpo do coautor. Em revista ao réu IGOR, nada foi encontrado. Além disso, foi apreendida uma carga de maços de cigarros contrabandeada, o que fora confirmada pela própria vítima. Teve contato com a vítima após a prisão do réu, que relatou a ocorrência aos policiais, confirmado que havia sido vítima de roubo momentos antes. Reconheceu o indivíduo que faleceu por fotografias, assim como o réu IGOR pessoalmente em Delegacia. Reconheceu, ainda, o simulacro utilizado no crime. Por fim, quanto à captura do réu IGOR, disse que foi imediata, logo após o desembarque dele do veículo.

O também policial militar Iago Nunes da Silva, em sede policial, declarou: "que é componente da VTR T-02114, narrando que estavam em ponto de estacionamento na esquina da Av. Cruzeiro do Sul com a Av. Zaqui Narchi, quando foram acionados por um popular, não identificado, que estava num veículo GM Spin de placas FNL-0166, que informou que o veículo GM Classic de placas DMG-4H66, que estava em movimento na Av. Cruzeiro do Sul, sentido bairro, havia acabado de ser roubado por dois indivíduos armados, sendo certo que o veículo apontado ainda estava no campo visual do militares, que iniciaram o acompanhamento, dada ordem de parada, na própria avenida, não foi obedecida, ocasionando na perseguição por diversas vias, entre elas Av. Alfredo Pujol e Av. Conselheiro Moreira de Barros, até que o motorista teve que parar na Rua Alberto Lohnhoff esquina com a Rua Friburgo, em virtude do trânsito. Os policiais desembarcaram da viatura e efetuaram a abordagem no veículo imobilizado entre a calçada e a uma Van Escolar, sendo que os dois suspeitos ocupantes do carro ficaram dentro do veículo, no entanto, o motorista, ao perceber a aproximação dos patrulheiros apontou uma arma para o Cabo Macedo, que, para defender-se, efetuou quatro disparos, ato contínuo o motorista partiu com o carro para cima do Cabo Macedo que efetuou mais dois disparos, mas que mesmo assim não conseguiram fazer cessar a conduta dos assaltantes, que continuaram em fuga. Em seguida a equipe seguiu no encalço dos suspeitos até a Av. Lauzanne Paulista com a Praça Santo Estevão de Briteiros, onde o veículo chocou-se contra um veículo UNO de placas BPO-4809, da empresa Claro, cujo responsável foi identificado como Lucas Cristiano Silva Marques. Na sequência o Cabo Macedo rapidamente desembarcou de sua viatura e verificou o veículo Classic novamente, constatando que o motorista, não identificado, havia sido baleado, apresentando um ferimento típico de disparo de arma de fogo no pescoço, um segundo no ombro esquerdo e um último no antebraço esquerdo, se encontrando sem forças para continuar a fuga, praticamente desfalecido. O segundo assaltante, que ocupava o lugar do passageiro no veículo, empreendeu fuga a pé, porém, foi alcançado e abordado na Av. Lauzane Paulista, 190, pelo Sd Nunes, sendo identificado como IGOR RENAN OLIVEIRA DA SILVA, o qual apresentava ferimento na orelha esquerda, provocado por disparo de arma de fogo. Em decorrência da situação de ambos, os quais apresentavam ferimentos provocados por disparo de arma de fogo, foram imediatamente socorridos ao P.S. Cachoeirinha, o desconhecido pela UR 02217 (Cabo Borja) e Igor pela VTR T 02130 (Sgto Klayton). O desconhecido veio a entrar em óbito no hospital. Igor foi medicado e liberado. Relatam, ainda, os militares, que dentro do veículo foi localizada grande quantidade de cigarros falsos, certamente mais que 250 pacotes, aparente ser produto de descaminho. Um simulacro de arma de fogo localizado ao lado da porta do motorista. A vítima do roubo do veículo Classic foi localizada através de informações do setor de inteligência da PM, sendo então conduzida até esta delegacia por meios próprios, sendo identificada como Geraldo De Souza Coutinho. O local do disparo da arma de fogo restou preservado pela VTR T 02115 (SD Erica) e o local da abordagem, pela VTR T 02157 (SD Keith). Desta forma, a ocorrência foi apresentada nesta delegacia" (fls. 11/12).

Em Juízo, corrobora e relata de maneira detalhada e coincidente ao relato da testemunha Marcos Eduardo Macedo a dinâmica do crime e prisão do ora acusado. No contexto apresentado, os elementos de prova produzidos, principalmente o fato de ter sido o réu reconhecido pessoalmente pela vítima no dia dos fatos, além de ter sido preso, logo após perseguição da polícia, na posse do carro roubado, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu efetivamente praticou o crime patrimonial descrito na denúncia, a despeito da ausência de reconhecimento do réu em Juízo. Consigno, por relevante, que os policiais inquiridos como testemunhas foram

expressamente questionados sobre a captura do réu após a perseguição e afirmam que o acusado, tão logo desembarcou do veículo subtraído, foi detido pelo policial Iago Nunes da Silva.

Observo ainda que o crime objeto da presente denúncia é análogo à condenação definitiva do réu em processo que tramitou perante a 20ª Vara Criminal, condenação também por roubo majorado em que houve a subtração também de carga de maços de cigarros, em região próxima ao local dos fatos da presente ação penal.

Retomando a análise da materialidade delitiva e nos termos dos depoimentos firmes da vítima e dos policiais militares, inexiste dúvida quanto à prática do crime em coautoria (concurso de agentes), restando incontroverso que o réu, em concurso com indivíduo de prenome Rafael, cometeu o delito com divisão de tarefas, havendo prévia e clara unidade de desígnios entre eles, conforme detalhado seguramente pela vítima, não lhe aproveitando, portanto, a alegação de apreensão do simulacro com o autor alvejado durante a perseguição policial.

O crime de roubo restou consumado. A efetiva inversão da posse da res em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ na Súmula nº 582.

Considero, também, que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, o réu ostenta uma condenação geradora de reincidência (PEC nº 0000516-33.2019.8.26.0041, processo nº 1501922-22.2018.8.26.0050, trânsito em julgado para a defesa em 13/08/2019 - fls. 48). Não há atenuantes. Em razão da reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento reconhecida na sentença relativa ao concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, tornando-a, em definitivo, em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto. Trata-se de réu que, apesar da pouca idade, é reincidente específico em roubo majorado. Regista falta grave de seu histórico carcerário e, obtido o livramento condicional em 19/08/2021, três meses depois envolve-se em crime de roubo majorado, o que denota a sua reiteração delitiva e a necessidade de imposição do regime mais afliitivo, uma vez que em liberdade não assumiu a disciplina e autorresponsabilidade exigida.

Dias-multa no mínimo legal.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, mesmo porque, conforme exposto, anota falta grave recente em seu histórico carcerário, a recomendar a análise de tais institutos pelo Juízo da Execução.

Incabíveis tanto a substituição da pena privativa de liberdade em razão da quantidade de pena (superior a 4 anos) e do crime ter se realizado mediante grave ameaça (art. 44, CP) como a suspensão da pena, ante o teor da pena ora fixada (art. 77, CP), bem como em razão da reincidência do réu em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu IGOR RENAN OLIVEIRA DA SILVA, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime

inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva dos acusados eis que imprescindível à garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade do crime praticado. Destaca-se, mais uma vez, outrossim, que o réu é reincidente específico, tendo praticado novo roubo majorado após três meses de seu livramento condicional, e ainda anota falta grave em seu histórico de execução recente, o que reforça a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.

Oficie-se à VEC competente pela Execução anterior, informando da presente sentença penal condenatória.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, comunique-se ao TRE. e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA